PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

El presente llamado se convoca mediante el procedimiento de Licitación Pública de Etapa Única Nacional en los términos del Régimen de Contrataciones vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 inciso a) del Decreto Delegado N° 1023/2001, su Decreto Reglamentario N° 1030/2016, la Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, las normas contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, la Disposición N° 65/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, sus concordantes y modificatorias, en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La normativa citada precedentemente podrá ser consultada en los siguientes enlaces o en los que en el futuro los reemplacen:

- Decreto Delegado N° 1023/2001

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm

- Decreto Reglamentario N° 1030/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/texact.htm

- Disposición N° 62/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265967/texact.htm

- Disposición N° 63/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/texact.htm

- Disposición N° 65/2016

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265973/texact.htm

ARTÍCULO 2°.- OBJETO

El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de sobres para ensobrado manual de pasaportes y DNI, con destino a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DOCUMENTOS DE VIAJE ambas de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), organismo autárquico y descentralizado actuante en la órbita de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; en un todo de acuerdo con las especificaciones descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente contratación.

RENG.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Sobres para el ensobrado manual de Pasaporte	1.400.000
2	Autosobres para el ensobrado de Pasaportes para Cancillería	100.000
3	Autosobres para el ensobrado manual de DNI	7.000.000

ARTÍCULO 3°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL - ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación, conforme el artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1030/2016:

a) Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Disposición N° 62/2016 o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de bases y condiciones particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieren acompañado (en caso de corresponder).

i) La adjudicación.

j) La orden de compra.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del objeto de la contratación.

ARTÍCULO 4°.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICACIONES - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

Todas las notificaciones entre el Organismo, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPRAR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar.

La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil, se entenderá realizada el día hábil siguiente.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica —en particular Escritorio del Proveedor— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descrito, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el

procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER) constituye domicilio en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 664, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6°. - PLIEGOS - CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS - CIRCULARES

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los correspondientes Anexos y Circulares, se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta y descarga gratuita en el sitio web www.comprar.gob.ar, a partir de la difusión de la convocatoria.

Las consultas a los pliegos de la contratación, deberán efectuarse exclusivamente a través del sistema COMPR.AR, siempre en forma previa a la Apertura de Ofertas, y serán respondidas por idéntico medio, mediante la emisión de Circulares. Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias o modificatorias de los pliegos de la presente convocatoria, de oficio o como respuesta a las consultas efectuadas por interesados, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16, y artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La totalidad de las circulares que se emitan formarán parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 7°.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Con la difusión de la convocatoria en el Sistema COMPR.AR, éste enviará automáticamente correos electrónicos a los proveedores inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) según su rubro, clase u objeto de la contratación, si los hubiera.

Con esto se dará por cumplido el requisito de publicidad de la convocatoria referente al envío de invitaciones (artículo 8° del Anexo I de la Disposición N° 65/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la Comunicación General N° 26/2021 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 8°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se hallen comprendidas en las previsiones del artículo 28° del Decreto Delegado N° 1023/2001 y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad aludidos.

A los fines de verificar que el oferente no se encuentra incurso en las citadas causales de inhabilidad, se procederá conforme lo establecido en el artículo 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9°.- GARANTÍAS

A. FORMAS DE GARANTÍA

Conforme el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional del Organismo.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza el presente procedimiento de selección.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor del Organismo.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Pública Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al Organismo.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Cabe aclarar que cuando la normativa indica "la garantía no fuera electrónica" hace referencia a las restantes formas de garantía enumeradas en el artículo 46 del Pliego Único, pero no a la póliza de seguro de caución que en todos los casos debe ser electrónica (COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 3/2020).

Los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida por la normativa y/o el presente Pliego, conforme el artículo 48 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/2016, a requerimiento del Organismo, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

B. MONEDA DE LA GARANTÍA

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

C. TIPOS DE GARANTÍAS

1) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 78 inciso a) del Decreto Reglamentario N° 1030/2016. La constitución de esta garantía de oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La misma será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 43 inciso a) de la Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, caso contrario la oferta será desestimada.

A los efectos de la aludida presentación, el domicilio de entrega es Av. Roque Sáenz Peña 671, Piso 6°, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Coordinar previamente la entrega mediante correo electrónico a: compras@renaper.gob.ar.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física (conf. artículo 10 del ANEXO I de la Disposición N° 65/2016).

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la constancia de haberla constituido, dará lugar a la desestimación de la oferta sin posibilidad de subsanación, conforme artículo 66 inciso j) del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

2) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la orden de compra, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la misma, de conformidad con lo prescripto en el artículo 78 inciso b) del Decreto Reglamentario N° 1030/2016. La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La misma será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 43 inciso c) de la Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente deberá ser presentado en el mismo plazo en Av. Roque Sáenz Peña 671, Piso 6°, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Coordinar previamente la entrega mediante correo electrónico a: compras@renaper.gob.ar.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.

Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en los plazos fijados, el Organismo lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá afectar el

importe equivalente al valor de la mencionada garantía, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

3) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El impugnante deberá presentar la garantía de será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, de conformidad con lo prescripto en el artículo 78 inciso d) del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta; o cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS ($ 44.010.900,00).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación en Av. Roque Sáenz Peña 671, Piso 6°, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Coordinar previamente la entrega mediante correo electrónico a: compras@renaper.gob.ar.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016. Por el contrario, será devuelta cuando se verifiquen los supuestos estipulados en el artículo 49, in fine, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La misma será devuelta de conformidad a lo establecido en el artículo 43 inciso d) de la Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

D. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías serán restituidas según lo estipulado en los artículos 43 y 44 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16, y artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

Si los oferentes o adjudicatarios no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita en favor del Estado Nacional de lo que constitutiva la garantía.

ARTÍCULO 10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo (conforme artículo 54 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016).

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

ARTÍCULO 11.- MUESTRAS

Los oferentes deberán, en forma previa a la apertura de las ofertas, presentar una muestra de los bienes cotizados para proceder a su evaluación y pruebas. Las muestras deberán consistir en CIEN (100) sobres para cada uno de los renglones, y se deberán ajustar a las especificaciones técnicas referidas para cada uno de ellos, especialmente en lo que respecta a medidas, troqueles y adhesivo; la impresión podrá ser genérica similar.

Las muestras serán recepcionadas por la DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE, en Montesquieu 435, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días hábiles, en horario a coordinar mediante mail a erios@renaper.gob.ar, hasta la fecha límite establecida para la celebración del Acto de Apertura.

Las muestras presentadas deben ser acompañadas por un certificado de calidad emitido por autoridad competente, el cual deberá validar tanto las propiedades de la tabla como las requeridas en la presente especificación técnica. Se aceptará la presentación de un certificado propio.

Es requisito que las muestras sean empaquetadas de manera similar a como se presentarían en caso de resultar el proveedor adjudicatario (caja, paquete o contenedor completamente cerrado, debidamente identificado), labrándose el acta de recepción correspondiente.

Dichas muestras serán sin cargo para el Organismo, por lo tanto, el oferente deberá presentarlas de manera que contribuyan a ilustrar mejor su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el presente pliego. Deberán estar perfectamente embaladas y deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de

selección, número de renglón al que corresponda, fecha y hora de apertura de las ofertas y la identificación del oferente.

En ningún caso la muestra presentada podrá formar parte de las unidades entregadas.

En cuanto a la devolución de las muestras resultará aplicable lo previsto en el artículo 33° de la Disposición N° 62/2016.

Como constancia de su recepción, se extenderá un acta de recepción de muestra en original y copia. El acta original será digitalizada y oportunamente incorporada al expediente electrónico en trámite, entregándose al oferente la copia. No será necesario acompañar dicha constancia junto con la oferta.

Es importante destacar que de conformidad con lo normado por el artículo 66° inciso d) del Decreto Reglamentario N° 1030/2016, la falta de presentación de la muestra solicitada producirá la desestimación de la oferta.

Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente deberá hacerlo constar en la oferta, manifestando que las muestras son sin cargo.

ARTÍCULO 12.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - APERTURA

Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecidos en el cronograma previsto en COMPR.AR.

Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

La presentación de la oferta deberá cumplir con las formalidades previstas en la normativa vigente para el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el presente procedimiento de selección.

Asimismo, las ofertas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La oferta deberá ser redactada en idioma nacional.

La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por Traductor Público Argentino matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en COMPR.AR. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

La constitución de domicilios físico y electrónico especiales se tendrá por realizada en SIPRO-COMPR.AR.

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, en la hora y fecha establecidas en el cronograma previsto para el procedimiento.

Luego de la apertura de ofertas toda inquietud sobre cualquier situación relativa al proceso de selección, deberá ser canalizada por los oferentes a través la plataforma COMPR.AR, realizándolas como observaciones, o por correo electrónico a la dirección compras@renaper.gob.ar. En ningún caso se responderán consultas telefónicas o realizadas por cualquier otro medio no autorizado.

ARTÍCULO 13.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 14.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica, no obstante lo cual, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

ARTÍCULO 15.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

(Deberá adjuntarse junto con la oferta en forma digital como ANEXO en COMPR.AR).

La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados hasta la fecha y hora límites establecidas en el cronograma de la convocatoria en Av. Roque Sáenz Peña 671, Piso 6°, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, coordinando previamente la entrega mediante correo electrónico a: compras@renaper.gob.ar.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta.

Documentación que debe integrar la Oferta:

1. Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona que suscribe la Oferta para obligar a la firma Oferente:
    a) Personas Humanas: Copia de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad. (Debe adjuntarse como ANEXO en la oferta).
    b) Personas Jurídicas: la representación será ejercida por el Representante Legal de la misma o un Apoderado:
        a) Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por notario del instrumento en el cual surja la designación como tal, la que deberá encontrarse vigente a la fecha de la presentación de la oferta (Estatuto, contrato social, etc.), y copia de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad del representante legal.
        b) Si es Apoderado, deberá acompañarse copia certificada por notario del instrumento donde se hubieran otorgado las facultades que lo habilitan para actuar como tal, las que deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de la oferta. Asimismo, deberá acompañarse copia de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad del apoderado.

        A la vez, la Persona Jurídica (oferente) deberá presentar la siguiente documentación:

        I. Contrato de constitución y sus respectivas modificaciones, debidamente inscriptos en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ).
        II. Última acta de reunión de socios con designación de directorio o gerencia, como asimismo actas de directorio o gerencia con distribución de cargos, debidamente inscriptas en la IGJ, en caso que correspondiere.
    c) Uniones Transitorias: Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

a) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento. Asimismo, se deberá presentar copia de anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad del representante legal o apoderado.
b) Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
    1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
    2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
    3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
    4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
    5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

2. Garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.
3. a) "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite:



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

b) A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2° del Decreto N° 202/2017, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan en el **Anexo I** adjunto los nombres y cargos de dichos funcionarios. Los oferentes deberán presentar el citado anexo completo y firmado adjunto con su oferta.

c) Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



4. **Anexo II** - Datos del Oferente (completar anexo adjunto)
5. **Anexo III** - Declaración Jurada de Habilidad para Contratar (completar anexo adjunto). Adicionalmente la misma deberá hallarse presentada y actualizada en SIPRO.
6. **Anexo IV** - Declaración Jurada de Elegibilidad (completar anexo adjunto). Adicionalmente la misma deberá hallarse presentada y actualizada en SIPRO.
7. **Anexo V –** Declaración Jurada Jurisdicción (completar anexo adjunto).
8. **Anexo VI** - Declaración Jurada de Contrataciones Públicas Sustentables (completar anexo adjunto).
9. En los casos que el oferente posea representación, o autorización oficial por parte de terceras firmas para la comercialización y/o distribución de los bienes objeto de la presente licitación, deberá presentar constancia debidamente certificada que acredite su condición de Distribuidor Autorizado y/o Representante Oficial. A su vez, deberá acreditarse la autoridad del firmante de la autorización para la distribución o representación, según corresponda.
10. Especificación técnica del producto ofertado.
11. El oferente deberá indicar las condiciones de almacenamiento necesarias (temperatura y humedad relativa como requisitos mínimos) para que las propiedades se mantengan durante al menos 2 (DOS) años desde la fecha de recepción en RENAPER, de acuerdo con el ítem 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
12. VER LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DESCRIPTA EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ARTÍCULO 16.- FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deberán cotizar los renglones, completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

Los oferentes deberán cotizar el precio unitario por cada renglón y el precio total del mismo; como así también el monto total de su oferta, el cual incluirá todos los gastos en los cuales deberá incurrir el oferente, no previéndose el pago de ningún otro monto por fuera del precio cotizado.

No se admitirán cotizaciones parciales respecto de los renglones solicitados, debiendo los oferentes presentar propuestas que contemplen la totalidad de las cantidades previstas en cada uno de ellos.

Los oferentes podrán cotizar UNO, VARIOS o la TOTALIDAD de los renglones objeto de la presente contratación.

a adjudicación se realizará por renglón.

SE DEBERÁ COTIZAR CONFORME LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los Oferentes deberán expresar los montos ofertados en letras y números.

La moneda de cotización de la oferta deberá ser en PESOS. El pago será en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS reviste la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas económicas que el interesado presente junto a las Ofertas no se deberá discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

Se hace saber que el RENAPER está exento en todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, por ende, no corresponde que se efectúe percepción alguna.

No se aceptarán ofertas variantes.

ARTÍCULO 17.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

De conformidad con el artículo 34 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a los fines de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

Finalmente, en caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán las previsiones del artículo 35 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 18.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN - IMPUGNACIONES

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora de las Ofertas, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

La totalidad de las ofertas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora, en los términos establecidos en los artículos 61 y subsiguientes del Decreto Reglamentario N° 1030/2016 y 27 del ANEXO I de la Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el período de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que presenten deficiencias formales insustanciales o no esenciales, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

El plazo de subsanación será de TRES (3) días hábiles administrativos y tendrá carácter preclusivo: fenecido el mismo, ninguna presentación y/o solicitud será válidamente aceptada y corresponderá la desestimación de la oferta.

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a este por notificado.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes como por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación, previa constitución de la garantía pertinente conforme artículo 78 inciso d) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/2016), ante el Organismo Contratante.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar. Las presentaciones que, debiendo haber sido formalizadas en COMPR.AR fueran interpuestas por otras vías, se tendrán por no presentadas.

Conforme lo previsto por el artículo 78 inciso d) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/2016, se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al dictamen de evaluación de ofertas, la constitución de una garantía del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, conforme las formas previstas en el artículo 46 del ANEXO I de la Disposición N° 63/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones -PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en Av. Roque Sáenz Peña 671, Piso 6°, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Coordinar previamente la entrega mediante correo electrónico a: compras@renaper.gob.ar.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.

ARTÍCULO 19.- ADJUDICACIÓN

La Adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la finalización del procedimiento.

El acto administrativo de finalización del procedimiento será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

El resultado del presente Procedimiento está sujeto a la aprobación final por parte de este Organismo contratante, quien podrá dejar sin efecto la misma en su totalidad o bien uno o varios renglones en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes o adjudicatarios, según lo establecido en el artículo 20 in fine del Decreto Delegado N° 1023/2001.

ARTÍCULO 20.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al/los adjudicatario/s se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico.

ARTÍCULO 21.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo de entrega de los insumos objeto de la presente contratación, será de hasta TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos desde el perfeccionamiento contractual, distribuidos de la siguiente manera:

Renglón N° 1

N° de entrega	Cantidad	Días corridos desde el perfeccionamiento
1	140.000	30
2	140.000	60
3	140.000	90
4	140.000	120
5	140.000	150
6	140.000	180
7	140.000	210
8	140.000	240
9	140.000	270
10	140.000	300

Renglón Nº 2

N° de entrega	Cantidad	Días corridos desde el perfeccionamiento
1	50.000	90
2	50.000	180

Renglón Nº 3

N° de entrega	Cantidad	Días corridos desde el perfeccionamiento
1	580.000	30
2	580.000	60
3	580.000	90
4	580.000	120
5	580.000	150
6	580.000	180
7	580.000	210
8	580.000	240
9	580.000	270
10	580.000	300
11	600.000	330
12	600.000	360

Ante cualquier duda o consulta que se genere durante la prestación del servicio, el adjudicatario deberá comunicarse con la Dirección Nacional de Programación y Producción de DNI, Bóveda Chutro, por correo electrónico escribiendo a bovedaschutro@renaper.gob.ar, o por teléfono al (011) 4126-5236, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 18:00 hs.

ARTÍCULO 22.- RECEPCIÓN - FORMA DE PAGO

Conforme el artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, la Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.

En el caso de que se verificara que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los pliegos, la Comisión de Recepción en forma expresa otorgará la recepción definitiva, mediante la emisión de la correspondiente acta, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la recepción de los bienes, objeto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Asimismo, en el acta de recepción se detallarán, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y en su caso los montos a descontar, por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios.

Facturación:

a) La factura será de tipo "B" o "C" dado que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS reviste carácter de exento frente al IVA y el Impuesto a las Ganancias, por lo tanto, no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación según lo establecido en el Artículo N° 39 del Decreto 280/1997. El organismo no está alcanzado por ningún impuesto nacional, provincial o municipal por ende no corresponde que se le efectúe percepción alguna.

b) La factura deberá cumplir con la normativa vigente emanada de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), tanto en lo referente a los datos que debe contener como así también a los plazos para su emisión y entrega, conforme la naturaleza de la prestación.

c) Una vez que otorgado el Parte de Recepción Definitiva y sólo a requerimiento del área de Ejecución de Gastos, la factura electrónica deberá enviarse al correo institucional: ejecuciondegastos@renaper.gob.ar con copia a compras@renaper.gob.ar.

d) Cada presentación de factura deberá hacer mención a: 1) número de Orden de Compra y año de la misma; 2) renglones que se facturan; 3) fecha de parte de Recepción Definitiva, 4) importe en números y letras.

e) Impuestos: en caso de gozar de exenciones y/o exclusiones en los Impuestos al Valor Agregado, SUSS, Ganancias e Ingresos Brutos, deberá adjuntar la documentación que acredite la exención y/o exclusión.

f) El número de CUIT correspondiente a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS es el 30-54666250-7.

Asimismo, se informa que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS debe canalizar los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro, por ello la adjudicataria deberá, al efecto de percibir dichos pagos y en forma previa a los mismos, dar cumplimiento a la Disposición N° 21 del 12 de octubre de 1995 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, regularizando su inscripción censal previa a la adjudicación, para lo cual la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS le hará entrega de los formularios correspondientes los cuales deberá completar y remitir al Organismo dentro de los TRES (3) días hábiles de entregados.

Los pagos que realiza la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores.

Bancos adheridos al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro: http://www.tgn.mecon.gov.ar/bancos-adheridos-sistema-cuenta-unica-tesoro.asp

El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura, la cual se deberá emitir una vez que se haya otorgado el Parte de Recepción Definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera, la moneda de pago será en PESOS (moneda de curso legal en la República Argentina) conforme el tipo de cambio divisa

vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, éstas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

ARTÍCULO 23.- PENALIDADES Y SANCIONES

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/2001, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por el Organismo contratante o de actos o incumplimientos de autoridades nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de la eximente de responsabilidad de que se trate deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse.

ARTÍCULO 24.- LEY N° 27.636 - PROMOCIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES, Y TRANSGÉNERO

El Decreto N° 659/2021, reglamenta la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "DIANA SACAYÁN – LOHANA BERKINS".

Cabe destacar, en cuanto aquí concierne, que el artículo 10 de la citada Ley contempla una prioridad en las contrataciones del Estado, en los siguientes términos: "…El Estado nacional debe priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero…".

En ese sentido, el Reglamento aprobado como Anexo al Decreto N° 659/2021 estipula: "…Prioridad en las contrataciones del Estado. Si se produjera un empate de ofertas, deberá priorizarse, en primer término, aquella empresa que posea en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Con el fin de hacer valer esta preferencia, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal y, en su caso, la cantidad mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral…".

ARTÍCULO 25.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

En caso de cederse sin mediar dicha autorización, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. Ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder, cuya evaluación y eventual aplicación corresponderá a la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 26.- JURISDICCIÓN

Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones efectuadas por el Organismo contratante, las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Datos del declarante
Razón Social o nombre y apellido:
C.U.I.T. N°:
Procedimiento de selección N°:

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Nombre	DNI	Cargo
PEREZ LORGUEILLEUX, Diego Sebastián	31.270.471	Director Nacional
SELEM Damián Andrés	26.879.996	SubDirector Nacional

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021

Firma:

Aclaración:

Lugar y fecha:

Tipo y N° de documento:

Carácter:

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DATOS DEL OFERENTE

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declaro bajo juramento que los siguientes datos son correctos:

Nombre completo / Razón Social:

Nombre y Apellido del Referente:

Número telefónico de contacto:

Número telefónico alternativo:

Correo electrónico institucional:

Correo electrónico institucional alternativo:

_____	_____	_____	_____
Firma	Aclaración	DNI	Empresa

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Datos del declarante
Razón Social o nombre y apellido:
C.U.I.T. N°:
Procedimiento de selección N°:

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la declarante, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo (*).

(*) *RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001*

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS. Podrán participar en procedimientos de selección para contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren inscriptas en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación).

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)

Firma:

Aclaración:

Lugar y fecha:

Tipo y N° de documento:

Carácter:

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

Datos del declarante
Razón Social o nombre y apellido:
C.U.I.T. N°:
Procedimiento de selección N°:

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan a continuación no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 (*).

(*) *REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL APROBADO POR EL DECRETO Nº 1030/2016.*

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, *de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.*

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) *años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.*

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) *para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.*

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL *y/o del* BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO *por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida, y/o por cualquier otra causal prevista para la integración de esas listas, serán inelegibles mientras subsista dicha condición. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados referidas.*

Firma:

Aclaración:

Lugar y fecha:

Tipo y N° de Documento:

Carácter:

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE JURISDICCIÓN

Datos del declarante
Razón Social o nombre y apellido:
C.U.I.T. N°:
Procedimiento de selección N°:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que, en caso de cualquier controversia que pudiere suscitarse en relación con el Proceso N° _____, acepto irrevocablemente la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.

Firma:

Aclaración:

Lugar y fecha:

Tipo y N° de documento:

Carácter:

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS SUSTENTABLES

Datos del declarante
Razón Social o nombre y apellido:
C.U.I.T. N°:
Procedimiento de selección N°:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que da estricto cumplimiento de la legislación de sustentabilidad ambiental y laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, conforme los términos del Decreto 1030/2016, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.

Firma:

Aclaración:

Lugar y fecha:

Tipo y N° de documento:

Carácter:

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-92859630-APN-DAYF#RENAPER

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 13:08:51 -03:00

Angelica Liliana Segovia
Asesor Administrativo
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.23 13:08:51 -03:00